



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

8 במאי 2024

1749

ל' בניסן התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 34 – הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024 978

הצעת חוק פיצויי פטורים (תיקון מס' 34 – הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024

תיקון סעיף 5 1. בחוק פיצויי פטורים, התשכ"ג-1963¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5 –

ד ב ר י ה ס ב ר

והורים שעיקר פרנסתם היה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר (להלן – שאירים רחוקים). עוד קובע החוק, כי במקרה שהפיצויים משתלמים לשאירים שאינם בן זוג או ילד תלוי, יופקדו הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה ויניתנו לשאירים שיקבע בית הדין האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, בהתחשב במצבם הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר.

בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עומדת בבסיס ההוראה בסעיף 5 לחוק תכלית סוציאלית, שהיא העדפת רווחתם של שאירים התלויים בעובד, על פני היורשים (ע"ע (ארצי) 1300/04 עיזבון המנוח שלס וקנין ז"ל – מדינת ישראל משרד הבריאות (פורסם בנבו, 03.08.2005)). עם זאת, בפסיקות שניתנו על ידי בתי הדין האזוריים לעבודה הוכרה גם זכותם של יורשים לקבלת פיצויי הפטורים במקרים שבהם אין שאירים (ובהינתן כי למעסיק אין טענה כלפי העובד כי יש לשלול ממנו את פיצויי הפטורים לפי סעיפים 16 או 17 לחוק), שכן בהעדר זכות ליורשים, יחזרו הכספים למעסיק, ויש לתת ביטוי לרצונו של העובד כי יורשיו ייהנו מהכספים (ק"ג (אזורי ת"א) 19-10-2898 סבג – הפניקס חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 28.03.2020); פ"ה (אזורי ת"א) 16-04-1321 אסותא מרכזים רפואיים בע"מ – מוסקט (פורסם בנבו, 07.10.2016); סע"ש (אזורי ת"א) 20-11-3109 לוי – יעקב חרש בע"מ (פורסם בנבו, 19.10.2021)).

במטרה להקל על שאירי עובדים ויורשיהם בקבלת כספי הפיצויים ולייתר הליכים משפטיים שעלולים להתעורר בעקבות הצורך לברר את זכאותם של שאירים רחוקים או בעקבות העדרם של שאירים, מוצע לתקן בהוראת שעה, את סעיף 5 לחוק פיצויי פטורים, ולקבוע הסדר מקל לגבי משיכת כספי הפיצויים של מי שנפטר והוא מהמנויים בסעיף. מוצע להגדיר כי לגבי אותם נפטרים, השאירים יהיו בן זוג וילדים תלויים כהגדרתם לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), וכי בהעדר שאירים כאמור, ישולמו הפיצויים רק ליורשי העובד על פי דין או לזוכים לפי צוואה. יובהר כי הוראה זאת תחול גם אם קיימים שאירים רחוקים, ובלי שהיה צורך לפתוח בהליך משפטי ולהפקיד את כספי הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה.

כללי בבוקר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. אלפי מחבלים חדרו משטח רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באכזריות אזרחים וחיילים, במקביל לשיגור של אלפי רקטות לשטח מדינת ישראל. במתקפת הטרור האכזרית רצחו מחבלים מעל 1,200 אזרחים ישראלים ופצעו אלפים, ובקרבות איתם נפלו מעל 300 חיילים. דווח כי מאות אזרחים, חיילים וכן עובדים זרים נחטפו לשטח רצועת עזה וישנם נעדרים רבים שטרם אותרו.

נוכח האירועים האמורים, החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והוכרו בצה"ל על מבעב "חרבות ברזל". כמו כן, הוכרו על מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, תחילה על ידי שר הביטחון לגבי חלק משטח המדינה, ובהמשך על ידי הממשלה לגבי שטחי מדינת ישראל כולה. נכון לעתה, ההכרזה בעניין מצב מיוחד בעורף בכל שטח המדינה, כפי שאושרה על-ידי ועדת החוץ והביטחון, עומדת בתוקף ומארכת מזמן לזמן.

באירועים הקשים נרצחו משפחות שלמות או כמה בני משפחה ששהו יחד ביישובים שסמוכים לרצועת עזה ובסביבתם, נהרגו לוחמים בשירות סדיר ובמילואים, וכן אירעו אירועי טרור ולחימה ברחבי ישראל שבמהלכם נרצחו אזרחים ישראלים.

החוק המוצע להלן מבקש להקל בהליך פדיון כספי הפיצויים של עובד שנפטר במהלך התקופה הקובעת כהגדרתה המוצעת, אם נפטר כתוצאה מפעולות האיבה או מפעולות המלחמה, או אם נפטר בתקופה זו בעת שירותו כשוטה, בעת שירותו במילואים (לרבות אם נפטר לאחר שנפגע ושוחזר ממילואים), סוהר או שומר (חבר כיתת כוננות), והכול כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 סעיף 5 לחוק פיצויי פטורים, התשכ"ג-1963 (להלן – החוק), קובע כי במקרה של פטירת עובד ישלם המעסיק לשאירי העובד פיצויים כאילו פטר אותו. "שאירים" מוגדרים כבן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עימו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גמלאות לפי פרק ג' (היום פרק ה') לחוק הביטוח הלאומי. עוד קובע הסעיף כי באין בן זוג או ילדים כאמור, ייחשבו לשאירי העובד ילדים

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 136.

(1) בסעיף קטן (א), בהגדרה "שאיירים", במקום "פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968" יבוא "פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(1) (1) בסעיף קטן זה –

"ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023);

"פעולות האיבה או פעולות המלחמה" – פעולות האיבה או פעולות המלחמה שאירעו בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד תום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המאוחר;

"הפעולות הצבאיות המשמעותיות" – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023);

"שאיירים" – בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עימו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי לעניין גמלאות לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995²;

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד שנה מתום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

ד ב ר י ה ס ב ר

נוסף על כך, מוצע להגדיר "שאיירים" על פי חלקה הראשון של ההגדרה הקבועה כיום בסעיף 5(א) לחוק, קרי – בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עימו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גמלאות לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ובלי להתייחס לשאיירים וחוקים. הגדרה זאת כוללת את קבוצת השאיירים לפי המצב הקיים לפי החוק למעט קרובי משפחה נוספים של הנפטר שסמוכים על שולחנו ועשויים להיחשב בנסיבות מסוימות (לפי הוראות החוק העיקרי) שאיירים.

לעניין "ילד תלוי" מוצע להפנות לחוק הביטוח הלאומי. בסעיפים 238 ו-252 לחוק הביטוח הלאומי נקבעו הוראות שונות לעניין ילד של המבוטח, לרבות נכד, שכל פרנסתו על המבוטח וגילו הוא עד 18, ולרבות ילדים הלומדים במסגרות חינוך ולימוד שונות או שוהים בשירות סדיר, בשירות לאומי או בהתנדבות בשירות, שלגבי חלקם נקבע גיל שהוא עד 24 לכל היותר.

לפסקה (1)

מוצע תיקון טכני שעניינו עדכון ההפניה בנוסח סעיף 5(א) לחוק, כך שתפנה לחוק הביטוח הלאומי.

לפסקה (2)

מוצע להוסיף לסעיף 5 לחוק את סעיף קטן (1ב) בדרך של הוראת שעה שעניינה תשלום פיצויי פטורים המגיעים לקרובי עובד אשר נפטר במשך התקופה שתחילתה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד שנה מתום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף (כמוצע בהגדרה "התקופה הקובעת").

לפסקה (1) המוצעת

מוצע להגדיר את "התקופה הקובעת" כאמור לעיל, וכן את המונחים "ההכרזה על מצב מיוחד בעורף", "פעולות האיבה או פעולות המלחמה" ו"הפעולות הצבאיות המשמעותיות". הגדרות אלה נדרשות הן לעניין הגדרת התקופה הקובעת שבה תחול הוראת השעה, והן לנוכח קביעת ההסדר המוצע באשר למי שנפטר עקב פעולות האיבה או המלחמה.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

- (2) מעסיק של עובד שנפטר בתקופה הקובעת והוא אחד מהמפורטים להלן, ישלם את פיצויי הפיטורים לשאיריו של העובד כאילו פיטר אותו:
- (א) מי שנפטר כתוצאה מפעולות האיבה או מפעולות המלחמה;
- (ב) חייל כהגדרתו בפסקה (2) להגדרה "חייל" בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955⁴, או חייל שנספה במערכה כהגדרתו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950⁵;
- (ג) שוטר כהגדרתו בחוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981⁶;
- (ד) סוהר כהגדרתו בחוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981⁷;
- (ה) שומר כהגדרתו בסעיף 6א לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961⁸.
- (3) לא הותיר אחריו עובד כאמור בפסקה (2) שאירים, יבואו במקומם לעניין פסקת המשנה האמורה יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965⁹.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2) המוצעת

מוצע לקבוע את ההסדר המהותי שלפיו מעסיק ישלם פיצויי פיטורים לשאיריו של עובד, כהגדרתם המוצעת, אם העובד נפטר בתקופה הקובעת ומתקיים לגביו אחד מאלה: העובד נפטר כתוצאה מפעולות האיבה או בפעולות המלחמה, או אם הוא נפטר בתקופה האמורה והוא חייל בשירות מילואים, שוטר, סוהר או חבר כיתת כוננות ("שומר" כהגדרתו בסעיף 6א לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961) – בהתאם לפירוט בנוסח הסעיף המוצע.

יובהר כי לגבי עובד שהוא חייל בשירות מילואים, יחול ההסדר אף אם נפטר בתקופה הקובעת לאחר ששוחרר משירות מילואים, אם נספה במערכה בהתאם לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950. הכוונה למקרים שבהם נפגע משרת מילואים בעת שירותו אך נפטר לאחר מכן, במהלך התקופה הקובעת שהוגדרה לצורך תחולת ההסדר המקל.

כדי לקבוע כי עובד שנפטר נמנה עם אחת הקבוצות שלעיל, די באישור שיניתן על ידי רשות מינהלית מוסמכת על נסיבות הפטירה או על הסטטוס של העובד בעת שנפטר.

לפסקה (3) המוצעת

מוצע להסדיר את הכלל שלפיו באין שאירים כהגדרתם המוצעת, יבואו במקומם, לעניין משיכת כספי הפיצויים, מי שהם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה לפי הוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הירושה). ועל כן, אין גם צורך להפקיד את כספי הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה.

יובהר, כי אם נצברו הפיצויים בקופת גמל או בקופת ביטוח (כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אין בהוראת השעה כדי לשנות מההסדרים הקיימים היום במישור היחסים שבין הקופה לעמית או המבוטח, לפי העניין, ובכלל זה לזכויות השאירים, המוטבים או היורשים בכספי קופת הגמל בהתאם לזכאותם לפי התקנון או הפוליסה. יודגש כי התשלום של הכספים ייעשה בהתאם לתקנון או לפוליסה של הקופה, לפי העניין, ואם הוראות התקנון או הפוליסה מכילות הוראות המפנות לסעיף 5 לחוק, יפעלו לפי הוראות החוק, לרבות ההסדר שנקבע בהוראת השעה.

⁴ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

⁵ ס"ח התש"י, עמ' 162.

⁶ ס"ח התשמ"א, עמ' 163.

⁷ ס"ח התשמ"א, עמ' 165.

⁸ ס"ח התשכ"א, עמ' 169.

⁹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.

(4) שר העבודה רשאי להאריך בצו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, את התקופה הקובעת בתקופות נוספות, ובלבד שתקופת ההארכה הכוללת לא תעלה על 12 חודשים, אם נוכח כי הדבר נדרש עקב הימשכות של פעולות האיבה או פעולות המלחמה.”;

(3) בסעיף קטן (ג), במקום “לשאירים של עובד שנפטר” יבוא “לפי סעיף זה”.

תחולה 2. סעיף 5(ב1) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לא יחול לעניין עובד כאמור באותו סעיף שפיצויי פיטורים בשל פטירתו שולמו או שהוחל בהליך לתשלומם, לפי סעיף 5(א) או (ב) לחוק העיקרי, לפני יום תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף קטן (ג) מוצע להתאים את הוראותיו כאמור. יובהר כי אין בתיקון הסעיף הקטן האמור כדי ליצור הסדר שלילי לגבי כספים אחרים שסעיף 147 לחוק הירושה חל בעניינם, ולגביהם יחולו הוראות הדין והפסיקה.

סעיף 2 מוצע לקבוע כי הוראות החוק המוצע לא יחולו לעניין עובד שנפטר ופיצויי הפיטורים שולמו או שהוחל בהליך לתשלומם לפי סעיף 5(א) או (ב) לחוק. זאת, בין השאר, כדי שלא לפגוע בזכויות של שאירים רחוקים אשר כבר פנו לבית הדין בבקשה לקבלת כספי הפיצויים. בהקשר זה יובהר כי החוק המוצע יחול גם לגבי עובדים המנויים בו שנפטרו טרם פרסומו, כדי לתת מענה למשפחות של אותם עובדים אשר נפטרו במהלך תקופת פעולות האיבה או פעולות המלחמה, מיום 7 באוקטובר 2023 ואילך.

בפסקה (4) המוצעת

מוצע להסמיך את שר העבודה להאריך בצו את התקופה הקובעת בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על 12 חודשים, אם נוכח כי הדבר נדרש בשל הימשכות פעולות האיבה או המלחמה.

לפסקה (3)

מוצע לתקן את סעיף קטן (ג) ולהתאים את נוסח ההוראה שלפיה הפיצויים אינם חלק מן העיזבון, כך שיחול הן על הוראות החוק העיקרי בנוסחן כיום והן על הוראת השעה המוצעת בסעיף 5(ב1) כאמור לעיל. לפי סעיף 147 לחוק הירושה פיצויי פיטורים ממילא מוחרגים לכאורה מהעיזבון, ואולם לנוכח הקביעה המפורשת בעניין זה

